

의안번호	2212461
의 퇴 인	김기표의원
회 답 일	2025.9.12.
추계번호	25D4650

국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 일부개정법률안

【비용추계서】

I. 비용추계 결과

- 개정안에 따라 상소심의위원회를 설치·운영하는 경우, 추가재정소요는 2027년부터 2031년까지 매년 2,100만원씩 5년간 총 1억 500만원으로 추계됨

[표 1] 개정안에 따른 추가재정소요: 2027~2031년

(단위: 명, 회, 백만원)

구분		2027	2028	2029	2030	2031	합계	연평균
상소심의위원회	민간위원	7	7	7	7	7	—	—
	회의횟수	12	12	12	12	12	—	—
	수당단가	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	—	—
	추가재정소요	21	21	21	21	21	105	21

자료: 국회예산정책처

II. 재정수반요인

연번	조·항(조제목)	주요내용	비고
1	안 제9조의3 (상소심의위원회)	상소 포기·취하 여부의 심의·의결을 위하여 법무부에 상소심의위원회(이하 “심의위원회”라 함)를 둔(제1항) 심의위원회는 위원장 1명을 포함한 11명의 위원으로 구성함(제3항) 위원장은 법무부차관이 되고, 위원은 다음 각 호의 구분에 따라 법무부장관이 임명하거나 위촉하되 임기는 2년으로 함(제4항) 1. 검사 또는 3급 이상의 법무부 소속 공무원 3명 2. 대한변호사협회장이 추천하는 변호사 2명 3. 사단법인 한국법학교수회 회장과 사단법인 법학전문대학원협의회 이사장이 각각 1명씩 추천하는 법학교수 2명 4. 학식과 덕망이 있고 각계 전문 분야에서 경험이 풍부한 사람으로서 변호사 자격을 가지지 아니한 사람 3명	의무규정

Ⅲ. 비용추계의 전제와 상세내역

1. 재정수반요인별 추계 여부

연번	조·항(조제목)	추계여부	비고(추계 미 실시 사유)
1	안 제9조의3(상소심의 위원회)	0	

2. 비용추계의 총괄적 전제

- 개정안에 따른 추가재정소요는 상소심의위원회(이하 “심의위원회”라 함)의 민간위원 회의참석수당에 한정하여 추계하며, 이외의 비용은 발생하지 않는 것으로 가정함
 - 안 제9조의3제3항 및 제4항¹⁾에 따르면, 심의위원회는 위원장 1명을 포함한 11명으로 구성하고 위원장은 법무부차관으로 하되, 민간위원은 대한변호사협회장 추천 변호사 2명, 한국법학교수회 회장과 법학전문대학원협의회 이사장 추천 각 1명, 학식과 덕망이 있고 각계 전문 분야에서 경험이 풍부한 사람으로서 변호사 자격을 가지지 아니한 3명 등 총 7명을 위촉하도록 규정하고 있음
- 본 추계에서 심의위원회 회의횟수는 연도별 건수를 합리적으로 예측할 수 있는 정보가 없으므로, 매월 1회씩 연 12회 개최되는 것으로 가정함

1) 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 일부개정법률안」

제9조의3(상소심의위원회) ③ 심의위원회는 위원장 1명을 포함한 11명의 위원으로 구성한다.

④ 위원장은 법무부차관이 되고, 위원은 다음 각 호의 구분에 따라 법무부장관이 임명하거나 위촉하되 임기는 2년으로 한다.

1. 법무부장관이 추천하는 검사 또는 3급 이상의 법무부 소속 공무원 3명

2. 대한변호사협회장이 추천하는 변호사 2명

3. 사단법인 한국법학교수회 회장과 사단법인 법학전문대학원협의회 이사장이 각각 1명씩 추천하는 법학교수 2명

4. 학식과 덕망이 있고 각계 전문 분야에서 경험이 풍부한 사람으로서 변호사 자격을 가지지 아니한 사람 3명

- 심의위원회 민간위원의 회의참석수당 단가는 「2026년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」²⁾을 참고하여 25만원으로 가정함
- 개정안은 부칙에서 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행하도록 규정하고 있으므로, 추계기간은 2027년부터 2031년까지 5년으로 함

3. 재정수반요인별 상세 추계내역

- 개정안에 따른 회의참석수당 추가재정소요는 심의위원회의 민간위원 수(7명)에 회의횟수와 회의참석수당 단가를 각각 곱하여 추계함
- 개정안에 따라 심의위원회를 설치·운영하는 경우, 추가재정소요는 2027년부터 2031년까지 매년 2,100만원씩 5년간 총 1억 500만원으로 추계됨

[표 2] 개정안에 따른 추가재정소요: 2027~2031년

(단위: 명, 회, 백만원)

구분		2027	2028	2029	2030	2031	합계	연평균
상소심의위원회	민간위원	7	7	7	7	7	—	—
	회의횟수	12	12	12	12	12	—	—
	수당단가	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	—	—
	추가재정소요	21	21	21	21	21	105	21

자료: 국회예산정책처

2) 「2026년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」(기획재정부)

· 위원회 참석비는 1일당 150,000원 내, 회의시간이 2시간 이상일 경우 추가 1회 50,000원 내로 편성
· 원격지에서 위원회 참석시 소요되는 경비, 단순한 회의 참석 이외의 사전자료수집, 회의안건 검토 등 별도의 용역제공에 대한 전문가 자문료, 국가업무조력자 사례금은 별도 편성

IV. 부대의견

- 본 추계는 상소심의위원회의 민간위원을 7명으로, 회의횟수를 연도별 12회로 가정하여 추계한 결과로, 실제 추가재정소요는 추계결과와 달라질 수 있음

V. 작성자

- 성명

국회예산정책처	분석관	과장
행정비용추계과	임지원	김안나

- 대표연락처

성명	전화번호	이메일 주소
임지원	02-6788-4664	img1@assembly.go.kr